

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание digital-услуг

ООО «Е Винерс», УНП 193834361, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Попова, д. 24а, каб. 203, р/с ВУ30МТВК30120001093300130384 в ОАО «МТБанк», ВИС: МТВКВУ22 (далее — «Исполнитель»), публикует настоящий договор-оферту (далее — «Договор»), адресованный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и плательщикам налога на профессиональный доход (далее — «Заказчик»).

Акцептом настоящей оферты является оплата услуг Исполнителя на основании выставленного счета.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в сфере интернет-маркетинга, включая, но не ограничиваясь: таргетированная реклама; контекстная реклама; SMM-услуги (ведение и продвижение социальных сетей); маркетинговое сопровождение и консультации; разработка и поддержка веб-сайтов; создание рекламных видеороликов и иной рекламной продукции; иные сопутствующие услуги в сфере digital-маркетинга (видеосъемка, дизайн, аналитика, продвижение).

1.2. Перечень и объем конкретных услуг, а также их стоимость определяются в ежемесячном счете, выставляемом Исполнителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

оказывать услуги в объеме, согласованном с Заказчиком;

оказать услуги в течение 1 месяца с момента поступления оплаты со стороны Заказчика;

обеспечивать конфиденциальность предоставленных Заказчиком данных и доступов;

уведомлять Заказчика о внесении изменений в условия Договора.

2.2. Исполнитель имеет право:

самостоятельно определять методы и способы оказания услуг;

привлекать третьих лиц для выполнения отдельных задач;

изменять стоимость услуг в одностороннем порядке, уведомив Заказчика по e-mail не менее чем за 5 (пять) календарных дней;

приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязан:

своевременно предоставлять исходные материалы, информацию и доступы, необходимые для оказания услуг;

производить оплату в установленном порядке и срок;

самостоятельно обеспечивать сохранность логинов, паролей и других данных для доступа к аккаунтам.

2.4. Заказчик имеет право:

получать результаты оказанных услуг в установленные сроки;

запрашивать разъяснения по выполненным работам.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг определяется ежемесячно в зависимости от выбранного комплекса услуг и указанной ниши.

3.2. Оплата производится в белорусских рублях на условиях 100% предоплаты за календарный месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Счет на оплату направляется Заказчику по электронной почте, указанной им при взаимодействии с Исполнителем.

3.4. Исполнитель вправе изменять стоимость услуг в одностороннем порядке, уведомив Заказчика по e-mail не менее чем за 5 (пять) календарных дней до вступления изменений в силу.

3.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания расчетного периода от Заказчика не поступило письменных претензий.

3.6. Возврат денежных средств за оплаченные услуги не производится.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством.

4.2. Исполнитель не несет ответственности за:

действия третьих лиц (в том числе рекламных площадок и сервисов, включая Facebook, Google, Яндекс и др.);

ограничение или блокировку доступа к аккаунтам по инициативе сервисов или третьих лиц;

эффективность рекламных кампаний, если Заказчик не предоставил корректные данные о целевой аудитории либо изменил условия продвижения;

достижение конкретных показателей (количество заявок, клиентов, CTR, ROI и др.), если иное не согласовано отдельным письменным соглашением.

4.3. Общая сумма ответственности Исполнителя по настоящему Договору ограничивается размером уплаченной Заказчиком суммы за один расчетный месяц.

5. Конфиденциальность и персональные данные

5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю доступы к аккаунтам, рекламным кабинетам, сайтам и иным сервисам исключительно в целях исполнения Договора.

5.2. Исполнитель обязуется не разглашать и не использовать предоставленные данные в иных целях, кроме выполнения своих обязательств.

5.3. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, контактные данные, учетные записи, платежные данные) в целях исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. Исключительные права на созданные в рамках оказания услуг материалы (сайты, тексты, графика, видеоролики, рекламные креативы и пр.) переходят к Заказчику после полной оплаты услуг.

6.2. Исполнитель сохраняет право использовать отдельные результаты работ (креативы, сайты, элементы дизайна) в качестве примеров в своём портфолио и рекламных материалах, без разглашения конфиденциальной информации Заказчика.

7. Задаток

7.7.1. В соответствии со статьей 351 Гражданского кодекса Республики Беларусь, денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве предоплаты за услуги, признаются задатком.

7.7.2. Задаток не подлежит возврату в случае отказа Заказчика от исполнения Договора до начала оказания услуг; отказа Заказчика от принятия услуг после начала их оказания; нарушения Заказчиком условий Договора.

7.7.3. Исполнитель обязан вернуть задаток в двойном размере только в случае, если невозможность исполнения Договора возникла по вине Исполнителя.

7.7.4. Задаток засчитывается в счет оплаты услуг после их принятия Заказчиком.

7.7.5. Соглашение о задатке считается заключенным с момента акцепта настоящей оферты.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств...

8.2. В случае наступления таких обстоятельств срок исполнения обязательств откладывается соразмерно времени их действия.

9. Электронный документооборот

9.1. Все счета, уведомления, акты и иные документы могут направляться сторонами в электронном виде по e-mail и признаются имеющими юридическую силу.

9.2. При отсутствии письменных претензий Заказчика услуги считаются принятыми.

10. Срок действия и порядок расторжения

10.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует бессрочно.

10.2. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив другую сторону не менее чем за 10 календарных дней.

10.3. Исполнитель вправе изменить условия Договора путем публикации новой редакции.

11. Порядок коммуникации

11.1. Основным каналом взаимодействия сторон является менеджер Исполнителя.

11.2. Рабочее время: Пн–Пт с 09:00 до 18:00 (Минск).

11.3. Срок реакции на обращения — 1 рабочий день.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор является публичной офертой.

12.2. Споры решаются путем переговоров, затем в судебном порядке.

12.3. Недействительность отдельного положения не влияет на остальные положения.

13. Реквизиты Исполнителя

Исполнитель: ООО «Е Винерс»

УНП: 193834361

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Попова, д. 24а, каб. 203

Р/с: BY30MTBK30120001093300130384 в ОАО «МТБанк»

BIC: MTBKBY22

E-mail: ccwinnersby@gmail.com

Телефон: +375 25 500 26 78